FACULTAD DE
DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Programa de

DERECHO PRIVADO VII

Cátedras "A" y "B"

Profesores Titulares:

Cat "A": **RAMON DANIEL PIZARRO**

Cat "B": **JOSE FERNANDO MARQUEZ**

Memoria explicativa del Programa unificado de Derecho Privado VII (Derecho de Daños), Cátedras A y B – 2015

Por Ramón Daniel Pizarro y José Fernando Márquez

1. Introducción

La reciente sanción del código civil y comercial de la Nación determina la necesidad de reformar el programa de Derecho Privado VII (Derecho de Daños).

El nuevo programa, siguiendo los lineamientos del anterior, propone estudiar el derecho de daños con visión integral, tanto en su contenido como en la forma en que el mismo será enseñado a los alumnos. Finalidad perseguida: alcanzar una cosmovisión más realista del fenómeno resarcitorio, acorde a los tiempos que corren, y brindar al futuro abogado una mejor formación, dotándolo a la vez de mejores posibilidades de inserción en un mercado cada vez más competitivo.

2. El derecho de daños en la realidad actual

Hemos tenido muy en cuenta a la hora de formular este programa, las profundas transformaciones que el derecho de daños ha experimentado en los últimos cuarenta años, muchas de las cuales son fruto de la evolución del pensamiento jurídico en procura de brindar respuestas a las exigencias que impone la era de la revolución tecnológica o de la posmodernidad.

Para comprender esta realidad, es conveniente tener en cuenta que la reforma de 1968 al código civil anterior, introducida por la ley 17.711, tuvo en cuenta la realidad económica y social argentina de los años sesenta, muy próxima a la que existió en Europa durante las cuatro primeras décadas del siglo. Sobre la base de dicho presupuesto fáctico modificó el sistema del código anterior, adecuándolo a las exigencias que imponían los efectos tardíos de la revolución industrial que - al igual que otras transformaciones - llegó a nosotros muchos años más tarde de lo que hubiera sido deseable.

El fenómeno de "aceleración de la historia" del que habla SAVATIER ha cobrado notable vertiginosidad en los últimos cincuenta años, como consecuencia de nuevos factores económicos, tecnológicos, políticos, sociológicos y filosóficos.

En forma lenta, casi imperceptible, hemos ingresado, tardíamente, en el denominado período de la revolución tecnológica o de la posmodernidad, donde el hombre aparece lanzado, al decir de DIEZ PICAZO, a la conquista de tres infinitos: lo infi-

nitamente grande (el cosmos), lo infinitamente pequeño (el átomo) y lo infinitamente complejo (la cibernética).

El impacto tecnológico en una sociedad cada vez más masificada ha sido y es enorme, y sus proyecciones futuras impredecibles. Ello ha determinado que buena parte de las que hasta hace pocos años eran "modernas construcciones de la responsabilidad civil", hayan comenzado a perder aptitud para dar respuesta adecuada a los nuevos problemas que la realidad presenta.

Estamos transitando por una nueva etapa, que marca una inquietante pérdida de vigencia de numerosos preceptos de nuestro sistema normativo. La mejor manera de corroborar lo expresado, la encontramos al pasar revista a algunos de los nuevos problemas que presenta el espectro del derecho de daños: responsabilidad civil por actividades riesgosas; por daño ecológico; daños causados por productos elaborados; daños causados y sufridos colectivamente; daños derivados del empleo de la informática; responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación; extensión de la legitimación activa y pasiva en materia resarcitoria; tutela jurídica de los derechos personalísimos; daños derivados de la biotecnología; la prevención como nuevo capítulo del derecho de daños; daños punitivos, etcétera.

En todas estas cuestiones se advertía que muchos criterios del código civil anterior resultaban desbordados, lo cual obligaba al jurista a potenciar su esfuerzo para el logro de soluciones justas y, más aún, tornaba necesaria una nueva reforma legislativa al derecho privado.

El nuevo código civil y comercial se orienta decididamente en este último sentido y plasma una formidable y saludable actualización del derecho de daños.

Algunos autores llegan más lejos y advierten en nuestros días la presencia de una suerte de "crisis" de la unicidad del fenómeno resarcitorio, fruto de la proliferación de distintos estatutos especiales, destinados a regular la prevención y reparación de daños en supuestos específicos bajo parámetros no siempre coincidentes con los de carácter general. Se dice que esto conduce al surgimiento del derecho estatutario de la responsabilidad civil, integrado, entre otros dispositivos, por la ley de riesgos del trabajo, los de minería (Cód. de Minería), los daños nucleares (Convención de Viena, ley 17.048), los actos discriminatorios (ley 23.592), los daños producidos con motivo de espectáculos deportivos (ley 24.192), daños sufridos por detenidos durante el proceso militar (ley 24.043), etcétera.

Cada uno de estos subsistemas puede asentarse sobre parámetros económicos no coincidentes con los del sistema general o con los restantes. De allí la proliferación

de regímenes resarcitorios disímiles en cuestiones tan delicadas como, por ejemplo, la medida de la reparación del daño, los factores de atribución, las eximentes y la prueba.

Advertimos, dentro de este contexto, la existencia de movimientos pendulares en torno a los grandes temas del derecho de daños (responsabilidad subjetiva u objetiva; reparación plena o limitada, etcétera), que ponen en evidencia una suerte de alternancia de criterios que parece ser una constante a través de la evolución de la historia. Más todavía: la nítida distinción entre pena y reparación trazada a partir de DOMAT, tiende - en numerosos ámbitosa oscurecerse, dando lugar a indemnizaciones punitivas. Tal lo que sucede en el common law con los llamados daños punitivos, que receptan hoy en nuestro sistema la ley 24.240.

Desde importantes sectores, con otra perspectiva, se realiza un análisis económico de la responsabilidad civil, que busca trazar las necesarias relaciones entre la economía y el derecho en general, y con el derecho de daños en particular. El estudio en profundidad de esta cuestión excedería largamente nuestros objetivos y constituye, sin dudas, uno de los grandes desafíos para los juristas argentinos para los próximos años. Por nuestra parte, proclamamos una actitud muy prudente respecto a la proliferación de "micro-sistemas" de responsabilidad civil, alejados del estructurado por nuestro código civil anterior y del nuevo código civil y comercial, como normativa de derecho común. Detrás de aquellos suelen encontrarse los intereses de los centros de poder económico, que desde hace mucho tiempo procuran gestar una responsabilidad civil hecha a la medida de sus intereses, acotada, limitada, al margen de la que se aplica al resto de los ciudadanos.

La proliferación de estas ideas - que pretenden hoy ser presentadas como modernas, pero que son expresión pura de un economicismo inaceptable, que pierde de vista el valor aglutinante que tienen en nuestro sistema sus valores axiológicos fundamentales - constituye un motivo de auténtica preocupación. Máxime en un momento de nuestra historia infortunadamente signado por una dirigencia política con bajos niveles de credibilidad, en el que la presión de los grandes grupos de poder económico que propugnan tales ideas y de los propios medios de comunicación, que tanto dependen de aquellos para subsistir, pueden producir una desestabilización grave y perniciosa del sistema resarcitorio.

El nuevo programa, siguiendo los lineamientos del anterior, recoge y profundiza estas ideas, en letra y espíritu, y se orienta decididamente a brindar al estudiante una visión solidarista y humanista del derecho de daños, que pone al hombre como

epicentro del sistema y a la solidaridad como un valor axiológico relevante en la estimativa jurídica.

3. Las funciones del derecho de daños

La doctrina suele utilizar frecuentemente la expresión "derecho de daños" asignándole un alcance no siempre coincidente. A veces, se la utiliza como sinónimo de responsabilidad civil, entendiendo por tal la obligación de reparar todo daño injustamente causado (o sufrido) con motivo de la violación al deber general de no dañar o de un incumplimiento obligacional. En otras oportunidades, en cambio, se le otorga un sentido más amplio, comprensivo de las cuestiones atinentes a la prevención del daño.

Pensamos que bajo el rótulo "derecho de daños" se engloban todas las cuestiones vinculadas con la prevención, la reparación del daño y - eventualmente- con la punición y el pleno desmantelamiento del ilícito dañoso.

La función preventiva del derecho de daños ha agigantado su importancia en los últimos tiempos. Esta aptitud, de corte netamente disuasivo, se presenta como un complemento idóneo de las tradicionales vías resarcitorias. Tanto desde el punto de vista de la víctima cuanto del posible responsable la prevención del daño es siempre preferible a su reparación. El nuevo código civil y comercial de la Nación otorga un papel preponderante a esta temática.

La función resarcitoria del derecho de daños es, por cierto, la más importante de todas y la que tradicionalmente ha hecho a la esencia misma de la responsabilidad civil.

La reparación del daño parece haber superado en nuestro tiempo el rígido esquema de la "sanción resarcitoria" que, según algunos, representaría. La sanción resarcitoria, tal como ha sido presentada por la doctrina dominante, queda ligada indisolublemente a la noción de antijuridicidad. Salvo que se siga una línea de pensamiento nétamente Kelseniana, sólo puede hablarse técnicamente de una "sanción" -resarcitoria o de otro tipo - cuando media un acto contrario al derecho objetivo considerado en su totalidad. De ser esto correcto, la naturaleza de la reparación parecería exceder largamente ese rígido molde y asume una dimensión más amplia. Como bien lo ha enseñado LOPEZ OLACIREGUI, en un memorable estudio, la teoría general del responder "no es un simple sancionar, sino distribuir daños".

Cuando se habla de "sanción resarcitoria" o de "distribución", como formas o maneras de explicar la naturaleza jurídica de la reparación, se procura fundar las razo-

nes por las que, en última instancia, es una persona distinta de la víctima, quien debe soportar las consecuencias del daño.

Sin embargo, el sentido reparador que asume la obligación en uno y otro supuesto es el mismo, si se contempla la cuestión como corresponde, esto es desde la posición del damnificado.

Orientada hacia el otro polo - el del responsable - podrán formularse matizaciones, según el detrimento provenga o no de una conducta contraria a derecho; según nos movamos dentro de la órbita de la "sanción" (resarcitoria) o de la "distribución" (igualmente resarcitoria).

Adviértase que estas diferencias no hacen a la esencia de la obligación de resarcir, contrariamente a lo sostenido por la tesis clásica, ni tienen virtualidad para excluir del ámbito de la responsabilidad a los daños que provienen de conductas lícitas, cuando el ordenamiento jurídico, por distintos motivos, los pone a cargo de un tercero.

También integran el "derecho de daños" algunas cuestiones de naturaleza sancionatoria, orientadas al desmantelamiento pleno de los efectos del ilícito. Tal lo que sucede cuando quien contraría el ordenamiento jurídico, causando un daño a otro, actúa deliberadamente con el propósito de obtener un rédito de esa actividad (se traduzca éste en el ingreso de bienes a su patrimonio o en el ahorro de gastos necesarios para evitar el menoscabo). En tal supuesto la reparación del perjuicio resulta insuficiente para alcanzar el restablecimiento pleno de la legalidad, pues subsiste un beneficio, en este caso económico, derivado directamente del ilícito, a favor de quien delinquió.

De allí que debiera operar el desmantelamiento de los efectos del ilícito mediante la implementación de penalidades económicas civiles que sancionen tales inconductas calificadas. Lo contrario importaría aceptar que alguien pueda enriquecerse merced al agravio intencionado o fruto de una grosera negligencia.

El tema adquiere especial importancia en ciertos supuestos, como competencia desleal, actos ilícitos cometidos en materia de propiedad intelectual, fraudes al consumidor, daños causados por medio de la prensa con la finalidad de obtener provecho económico, aun pagando las indemnizaciones pertinentes, daños al medio ambiente en análogas circunstancias, etc.

4. Los temas excluidos de tratamiento integral en el programa

El programa proyectado propone estudiar el derecho de daños con perspectiva predominantemente unitaria e integradora, comprensiva tanto de la responsabilidad contractual como extracontractual. Para su elaboración hemos tenido en cuenta muy especialmente:

1) La necesidad de que su contenido refleje los principales aspectos que hacen a la prevención, reparación y desmantelamiento de la acción dañosa.

2) La conveniencia de evitar desgastantes superposiciones de contenidos con otras asignaturas, tanto más si se tiene en cuenta que el derecho de daños aparece hoy "esparcido" no solo en asignaturas de derecho privado, sino también de derecho público. En algunos casos, la pretensión de un enfoque unitario e integral del fenómeno resarcitorio ha cedido por distintos motivos, por lo que ciertos temas han sido excluidos de un tratamiento profundo en el programa, y abordados sólo a nivel de nociones generales, básicas, para mantener su estudio en profundidad en otras asignaturas. Damos ejemplos:

2.1 El daño ambiental es considerado a nivel de nociones generales, correspondiendo su estudio en profundidad en Derecho de los recursos naturales, cuyo estudio se realiza con posterioridad a Derecho Privado VII. 2.2 La responsabilidad de los administradores y síndicos de sociedades civiles y comerciales, se mantiene en Derecho Societario, sin perjuicio de algunas consideraciones generales que se realizan en esta asignatura, a nivel de principios generales. 2.3. La responsabilidad por riesgos del trabajo es abordada en el plano de su relación con el derecho civil, a nivel de nociones, manteniéndose su estudio en profundidad en Derecho del Trabajo. 2.4 Las responsabilidades que emergen de la ley de la navegación y del código aeronáutico son abordadas en el plano de nociones, siendo su estudio en profundidad mantenido en Derecho de la Navegación.

3) La necesidad de que el alumno conozca, cuanto menos, la jurisprudencia básica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en materia de derecho de daños. Debe repararse que estamos frente a una materia obligatoria, emplazada en los últimos años de la carrera; que nuestro estudiante es una persona próxima a recibirse; y que debe conocer lo básico que un abogado que ejerce tiene que saber de la jurisprudencia del lugar donde litiga, so riesgo, inclusive, de poder incurrir en delicadas responsabilidades profesionales por mala praxis.

4) La conveniencia de dedicar una parte del programa al estudio de cuestiones procesales directamente vinculadas con el derecho de daños. En ellas se podrá aplicar,

en forma práctica, conocimientos adquiridos por el alumno en cursos anteriores de derecho procesal y acentuar el manejo de herramientas necesarias para el ejercicio profesional en un futuro inmediato.

5. El programa proyectado. Sus estructuras. El programa que he proyectado se divide en cinco grandes partes:

1) La primera de ellas se denomina “Sistemática e histórica” y abarca las seis primeras unidades. En la unidad 1, se estudia el concepto de derecho de daños, sus funciones y los principios fundamentales que lo rigen; la responsabilidad por daños, sus presupuestos y las diferencias que existen con otras figuras; la evolución histórica y los contornos actuales del derecho de daños en la era tecnológica. Hemos creído indispensable incluir un apartado, en la unidad I, dedicado a la perspectiva constitucional del derecho a la reparación, a la luz del actual criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sustentado en Santa Coloma y Gunther, entre otros precedentes. En las unidades 2 a 5 inclusive se estudian los elementos o requisitos de la responsabilidad civil (daño, antijuridicidad, relación causal y factores de atribución). La unidad 6 está dedicada al estudio integral de las eximentes de responsabilidad, vinculadas con cada uno de los presupuestos anteriormente indicados. Hemos creído conveniente esta metodología, que permite una visión más integral de tales eximentes, lo cual facilita la comprensión conceptual y funcional de las mismas por el alumno, evitando las groseras confusiones que se advierten frecuentemente en no pocos fallos judiciales.

2) La segunda parte del programa está referida a las funciones del derecho de daños y abarca las unidades 7 y 8. Se aborda allí la problemática vinculada con la reparación del perjuicio, en particular el concepto, fundamento, finalidad y caracteres de la reparación, el distinto sentido que asume según se trate de daño patrimonial o moral y, básicamente, el llamado principio de la reparación plena. Se trata con perspectiva práctica, los .toda la problemática relativa a la indemnización dineraria, a la valoración cualitativa del perjuicio y cuantitativa de la indemnización, distinguiendo el daño patrimonial del moral, y el daño individual del daño colectivo. En este punto se incluye la cláusula penal, a nivel de nociones recordatorias, pues su estudio en profundidad se ha realizado en derecho privado II. Se tratan también, las limitaciones al principio de reparación plena o integral y las funciones preventiva y punitiva del derecho de daños con perspectiva general.

3) La tercera parte del programa está dedicada a las grandes tipologías de responsabilidad por daños y comprende las unidades 9 a 11 inclusive. Se incluye en esta temática la responsabilidad directa, por hecho ajeno, por el hecho de las cosas y por

actividades riesgosas o peligrosas, siguiendo la metodología que propone el nuevo código civil y comercial.

4) La cuarta parte trata los principales supuestos especiales de responsabilidad civil, contractual y extracontractual (unidades 12 a 15 inclusive).

5) Finalmente, la quinta y última parte del programa, está dedicada a la acción resarcitoria y a las relaciones entre la acción civil y la penal y comprende las unidades 16 y 17.

6. Objetivos específicos Se persigue que el alumno concrete estos objetivos específicos:

a) Conocer qué es el derecho de daños, cuáles son sus funciones y principios fundamentales. b) Distinguir el derecho de daños de otras instituciones, como la responsabilidad penal y el derecho de enriquecimiento injusto. b) Conocer cuál es el sistema del código civil y comercial en materia de responsabilidad contractual y extracontractual. c) Valorar al fenómeno resarcitorio con perspectiva unitaria. d) Conocer cuáles son los presupuestos de la responsabilidad por daños y sus circunstancias eximentes. e) Comprender acabadamente qué es reparar el daño injustamente causado, cómo se valora ese daño, cómo se lo repara y cómo se cuantifica la indemnización del perjuicio. f) Comprender qué significa en nuestro sistema atribuir al derecho a la reparación carácter de derecho constitucional. g) Valorar las funciones preventivas y punitivas del derecho de daños. h) Conocer las principales responsabilidades en particular, por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas y por actividades riesgosas o peligrosas. i) Conocer las principales responsabilidades especiales que requiere el programa. j) Comprender qué es la acción resarcitoria, y cuáles son las implicancias jurídicas relativas a la legitimación activa y pasiva. k) Conocer las principales implicancias procesales vinculadas con la pretensión resarcitoria. l) Comprender las relaciones entre la acción civil y la acción penal. m) Conocer la jurisprudencia esencial para un abogado litigante, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sobre temas básicos de la asignatura. n) Prepararse para la nueva dimensión que generará en materia de derecho de daños en la integración comunitaria de los países del MERCOSUR. El método comparativo tiene enorme valor a tales fines. ñ) Manejar de disposiciones contenidas en el código civil, bibliografía y jurisprudencia.

7) Método de Enseñanza-Aprendizaje a) Clase teórico- práctica a cargo de cada docente, quien desarrollará integralmente la materia. El docente deberá procurar la

efectiva participación del alumno mediante el estudio independiente, exposición, planteamiento de casos prácticos y búsqueda de soluciones a la luz de doctrina y jurisprudencia. b) Implementación de seminarios y talleres complementarios, de participación voluntaria por los estudiantes, sobre temas de especial importancia o actualidad, cuya determinación deberá efectuarse al comenzar cada año. c) Énfasis en los contenidos instrumentales, que permitan manejar reflexivamente la información, antes que dominio de la información misma. d) Ponderar en todas las instancias de la enseñanza que procura la formación de un hombre reflexivo y no de un mero acumulador de conocimientos.

8) Actividades y experiencias

Se establecerán al inicio del curso en comunidad de Cátedra, pudiendo tratarse de intercambio de docentes para ciertos temas, invitar a expositores, visitas a tribunales, centros de informática jurídica, etc. Se realizarán talleres sobre los temas de mayor importancia práctica que presenta la asignatura.

9) Evaluación Se prevén tres etapas en el proceso evaluativo:

a) Evaluación permanente: a partir de la participación de los alumnos en las actividades programadas (exposición, estudio independiente, búsqueda de bibliografía, jurisprudencia, confección de fichas). b) Evaluación periódica, a través de las pruebas parciales. Las pruebas parciales serán escritas y con desarrollo de temas teóricos y solución de casos prácticos. c) Evaluación final: en las épocas fijadas por las autoridades en forma oral o escrita, según corresponda. d) Criterio de evaluación: Se deberá valorar el conocimiento de la asignatura, la expresión oral o escrita, la curiosidad, la capacidad reflexiva, la energía explicativa y el manejo del Código y restante material.

9) Carga horaria. La materia tiene una carga horaria de 60 horas cátedra.

10) Bibliografía general

- Se indica, seguidamente, la bibliografía general para el estudio de la materia:ALTERINI, Atilio A., Responsabilidad civil, 3ª ed., Abeledo- Perrot, Bs.As., 1987.
- ALTERINI, Atilio, Aníbal - AMEAL, , Oscar José – LOPEZ CABANA, Roberto M., Derecho de Obligaciones, Abeledo-Perrot, 2ª ed., Buenos Aires, 1998.
- BOFFI BOGGERO, Luis M., Tratado de las obligaciones, Astrea, Bs.As., 1973 – 1978.
- BORDA, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Obligaciones, 7ª ed., Bs.As., 1994.

• BUERES, Alberto J (Dir.). – HIGHTON, Elena I. (Coord.), Código Civil y normas complementarias, ed. Hammurabi, t.2-A, Hammurabi, 1998 y t. 2-B, Hammurabi, 1998.
• BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo- Perrot, 8ª ed., Bs.As., 1993.
• CAZEAUX, Pedro N.- TRIGO REPRESAS, Félix A. Derecho de las obligaciones, , Librería Editora Plantense, La Plata, 1987/1996.
• COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, Responsabilidad civil y relación de causalidad, Astrea, Bs.As., 1984.
• GOLDENBERG, Isidoro H., La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Astrea, Bs.As., 1984.
• LLAMBÍAS, Jorge J. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones 3ª ed, Abeledo- Perrot, Bs.As., 1978/1980.
• MARQUEZ, José Fernando (Director), Responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial, 2 Tomos, Zavalía, Bs.As., 2015
• MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998 (4 vol.).
• MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Curso de obligaciones, Zavalía, Bs.As., 2004, con la colaboración de Manuel Corte y José Fernando Márquez.
• MOSSET ITURRASPE, Jorge (dir.) – KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (Coord), - GHERSI, Carlos – STIGLITZ, Gabriel – PARELLADA, Carlos (Coautores) – ETCHEVESTI, Carlos (Colaborador), Responsabilidad civil, Hammurabi, Bs.As., 1992.
• ORGAZ, Alfredo, El daño resarcible, 2ª ed., Lerner, Bs.As., 1980; La ilicitud, Lerner, Bs.As., 1973; La culpa, Lerner, Bs.As., 1980.
• PADILLA, René, Sistema de responsabilidad civil, Astrea, Bs.As., 1997.
• VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A., Responsabilidad por daños. Elementos, Depalma, Bs.As., 1993.
• ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, 2ª ed., Astrea, Bs.A., 1996
• ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde M., Resarcimiento de daños, t.4, Presupuestos y funciones del derecho de daños, Hammurabi, Bs.As., 1999.
• La responsabilidad civil en el nuevo Código, 3 tomos, Alveroni, Córdoba, 2015-2018.
• PIZARRO, RAMON DANIEL – VALLESPINOS, CARLOS GUSTAVO, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, T. 1 a 4, Rubinzal Culzoni, Bs As., 2018.
• Tratado de Responsabilidad civil, 2 Tomos, Rubinzal Culzoni, BsAs, 2018
• - Compendio de Derecho de Daños, Hammurabi, Bs.As., 2013.
• - Compendio de Obligaciones, Hammurabi, Bs.As., 2013.
• PIZARRO, Ramón Daniel, Daño moral, Hammurabi, Bs.As., 1996; Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa, ed. Universidad SRL, Bs.As., 1983;
• Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación, 2ª ed., Hammurabi, Bs.As., 1999.
• 11) Bibliografia especial. Lecturas sugeridas. Jurisprudencia esencial.
• La bibliografía especial, las lecturas sugeridas, y la jurisprudencia esencial serán indicadas por la comunidad de Cátedra al comienzo de cada ciclo lectivo.

11. Contenidos

PRIMERA PARTE: PARTE SISTEMATICA E HISTORICA.

LECCIÓN 1
DERECHO DE DAÑOS

A. DERECHO DE DAÑOS. 1) Caracterización. 2) Funciones del derecho de daños. 3) Principios fundamentales del derecho de daños: a) Neminem laedere; b) Necesidad de factor de atribución; c) principio de reserva; d) principio de prevención; e) principio de reparación plena o integral. 4) Prelación normativa. Régimen del código civil y comercial.

B. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 1) Noción. 2) Requisitos. 3) Responsabilidad contractual y extracontractual. Caracterización. Alcances de su unificación en el nuevo código civil y comercial. 4) Responsabilidad precontractual. a) Concepto. b) Fundamento. c) Distintos supuestos. d) Requisitos. e) Legitimación activa. f) Extensión del resarcimiento. 5) La llamada responsabilidad postcontractual. Nociones. 6) Diferencias entre la responsabilidad por daños y otras instituciones (responsabilidad penal, enriquecimiento sin causa, sistemas asistenciales a favor de las víctimas de daños, beneficios previsionales, seguro de vida, etc.).

C. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 1) Evolución histórica del derecho de daños. 2) Contornos actuales del derecho de daños. 3) Decodificación, desindividualización y socialización del derecho de daños 4) El derecho de daños y la integración comunitaria. El Mercosur. Nociones. 5) Derecho comparado.

D. EL DERECHO A LA REPARACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. 1) Bases constitucionales del derecho a la reparación. Criterio de la Corte Suprema. Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2) Consecuencias que derivan de atribuir al derecho a la reparación carácter de derecho constitucional.

LECCIÓN 2

REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. EL DAÑO RESARCIBLE

A. EL DAÑO. 1) Concepto. Distintas doctrinas. La cuestión en el nuevo código civil y comercial. 2) Requisitos del daño resarcible. 3) Prueba del daño. 4) Derecho comparado.

B. DIFERENTES CLASES DE DAÑOS. 1) Daños en la responsabilidad contractual y extracontractual: a) Daño patrimonial y daño extrapatrimonial o moral. b) Daño emergente y lucro cesante; c) Daño inmediato y daño mediato; d) Daño actual y daño futuro; e) Daño previsto e imprevisto; previsible o no. f) Daño cierto y daño eventual. g) La pérdida de chances. h) Daño al interés positivo y daño al interés negativo 2) Daños en la responsabilidad contractual: a) Daño por mora y por inejecución definitiva. Relaciones entre la prestación incumplida y la reparación del daño. b) Daño intrínseco y extrínseco; c) Daño común y daño propio. 3) Quid de la pretendida existencia de otras categorías de daños distintas del daño patrimonial y del daño extrapatrimonial o moral (daño biológico, daño a la salud, daño psíquico, daño a la persona, daño al proyecto de vida, daño estético, daño sexual, etc.).

C. DAÑO EXPATRIMONIAL O MORAL. 1) Concepto. 2) Discusión doctrinaria acerca de su reparabilidad. 3) Fundamento de la reparación 4) Regulación del daño extrapatrimonial o moral en el derecho privado argentino. 5) Daño extrapatrirmonial o moral colectivo. 6) El daño moral en el derecho del trabajo. 8) Prueba del daño extrapattrimonial o moral 9) Derecho comparado.

LECCIÓN 3

REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. LA ANTIJURIDICIDAD

A. LA ANTIJURIDICIDAD. NOCIONES GENERALES. 1) Concepto. Denominación. 2) Sanciones que derivan de la contrariedad del acto con el ordenamiento jurídico. La sanción resarcitoria. 3) Antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad. Quid de la ilicitud objetiva. 4) Antijuridicidad formal y sustancial. 5) La antijuridicidad en la responsabilidad por daños. Vigencia del alterum non laedere como principio general del derecho.6) Modos de obrar: actos antijurídicos de comisión, de comisión por omisión y de omisión. 7) La antijuridicidad en la responsabilidad objetiva. 8) La antijuridicidad en el incumplimiento contractual y obligacional. 9) Elongación de la responsabilidad del deudor por incumplimiento contractual. La obligación de seguridad. a) Concepto. b) Bases normativas. c) Caracteres. d) Contratos a los que se aplica. e) Efectos. f) Importancia de la figura luego de la sanción del nuevo código civil y comercial.

B. SUPERACIÓN DE LA NECESIDAD DE ANTIJURIDICIDAD EN CIERTOS ÁMBITOS DEL DERECHO DE DAÑOS. 1) La denominada crisis de la antijuridicidad en la responsabilidad por daños. Valoración crítica. 2) La responsabilidad por conductas lícitas. a) Noción. b) Distintos supuestos c) Fundamento.

D. EXIMENTES EN MATERIA DE ANTIJURIDICIDAD. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. Remisión.

LECCIÓN 4

REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. LA RELACION DE CAUSALIDAD

A. RELACIÓN DE CAUSALIDAD. 1) Concepto. Diferencias entre causa, condición y ocasión. 2) Funciones de la relación de causalidad. 3) Causalidad y culpabilidad. 4) Distintas teorías sobre la relación de causalidad. La teoría de la causa adecuada. 5) Régimen del código civil y comercial. Valoración de la conducta del agente. 6) Causas concurrentes. Causalidad conjunta o común, concurrente y alternativa o disyunta. 7) Prueba de la relación causal. Las llamadas presunciones de casualidad. Análisis 8) La causación y la no evitación del daño. 9) Derecho comparado.

B. LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL: 1) Tipos de consecuencias. 2) Con-

secuencias indemnizables. Régimen general 3) Consecuencias indemnizables en las obligaciones de dar sumas de dinero. Los intereses como indemnización tarifada. Quid de la posibilidad de reclamar un daño mayor. 4) Consecuencias indemnizables en la responsabilidad contractual. El art. 1728 del código civil y comercial.

C. EXIMENTES EN MATERIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD. LA INTERRUPCION DEL NEXO CAUSAL 1) Remisión.

LECCIÓN 5

REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. EL FACTOR DE ATRIBUCION

A. EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN. 1)Concepto e importancia. 2) Clasificación. 3) Evolución histórica. 4) Coexistencia de factores subjetivos y objetivos de atribución. 5) Derecho comparado.

B. FACTORES SUBJETIVOS DE ATRIBUCIÓN. 1) Concepto; 2) La voluntariedad del acto como presupuesto de la culpabilidad. La imputabilidad. 3) Las causas de inimputabilidad. Remisión. 4) Supuestos de aplicación de factores subjetivos de atribución.

C. LA CULPA. 1) Concepto. 2) Requisitos. 3) Unidad o pluralidad de culpa. a) Culpa civil y penal. b) Culpa contractual y extracontractual 4) Clasificación y graduación de la culpa. 5) Criterios de apreciación. La cuestión en el derecho moderno. 6) Culpa de los representantes, dependientes y auxiliares. Remisión. 6) Prueba de la culpa. La cuestión en materia contractual y extracontractual. 7) Presunciones de culpabilidad. 8) Eximentes en materia de responsabilidad subjetiva. Remisión.

D. EL DOLO. 1) Distintas acepciones. 2) El dolo en la responsabilidad civil. Caracterización normativa. 3) Dolo de los dependientes y auxiliares. 4) Efectos. 5) Prueba. 6) Dolo y culpa concurrente. 7) Dolo concurrente 8) Dispensa del dolo. Remisión.

E. FACTORES OBJETIVOS DE ATRIBUCION. 1) Caracterización. Importancia. 2) Clasificación. 3) La teoría del riesgo. Distintas vertientes. Aplicaciones. 4) La garantía. Concepto. La garantía contractual y extracontractual. 5) La equidad. 6) El abuso del derecho como posible factor objetivo de atribución. Responsabilidad derivada del ejercicio abusivo del derecho. 7) Exceso de la normal tolerancia entre vecinos. 8) Otros posibles factores objetivos de atribución (igualdad ante las cargas públicas, seguridad social, el riesgo de empresa, el crédito especial a la seguridad,

falta des servicio, etc.). 9) Eximentes en materia de responsabilidad objetiva. Remisión.

LECCIÓN 6

EXIMENTES

A. DE LAS EXIMENTES EN GENERAL. 1) Concepto e importancia. 2) Clasificación.

B. EXIMENTES VINCULADAS CON LA ANTIJURIDICIDAD. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 1) Concepto. Su regulación en el nuevo código civil y comercial. 2) Ejercicio regular de un derecho. 3) Legítima defensa propia o de terceros. Derecho a la reparación. Remisión. 4) Estado de necesidad. Reparación del daño causado en estado de necesidad. Remisión. 5) Consentimiento del damnificado. 6) Quid de la asunción de riesgos como pretendida causa de justificación. 7) Efectos.

C. EXIMENTES VINCULADAS CON EL FACTOR SUBJETIVO DE ATRIBUCION. 1) Las causas de inimputabilidad. La cuestión en materia contractual y extracontractual. 2) La no culpa o falta de culpa como eximente. Su diferencia con el caso fortuito o la fuerza mayor. 3) Eximentes convencionales. a) Cláusulas limitativas de la responsabilidad. Aspectos generales b) Dispensa anticipada de la responsabilidad por dolo propio y por dolo de terceros por cuyo hecho se debe responder. c) Dispensa anticipada de la responsabilidad por culpa propia y por la culpa de terceros por cuyo hecho se debe responder. Código Civil y comercial: contratos paritarios, de consumo y por adhesión a condiciones generales. Ley de defensa del consumidor 24.240.

D. EXIMENTES VINCULADOS CON LA RELACION DE CAUSALIDAD Y LOS FACTORES OBJETIVOS DE ATRIBUCION. LA CAUSA AJENA. 1) INTERRUPCIÓN DEL NEXO CAUSAL. La causa ajena. Concepto. Importancia. Efectos. 2) EL HECHO O CULPA DE LA VÍCTIMA: a) Caracterización. b) Requisitos para su configuración. c) Momento en que debe ser valorada la incidencia del hecho de la víctima. La omisión de la víctima en disminuir el daño. d) Asunción de riesgos y hecho de la víctima. e) Efectos. Distintas situaciones que pueden presentarse: hecho exclusivo de la víctima. Concurrencia del hecho de la víctima con la culpa probada o presumida del lesionante; concurrencia del hecho de la víctima con dolo del demandado; concurrencia del dolo de la víctima con dolo del demandado; concurrencia del hecho de la víctima con el riesgo creado u otro factor objetivo de atribución; f) Carga de la prueba 3) EL HECHO DE UN TERCERO

EXTRAÑO. a) Caracterización. b) Requisitos. c) Efectos d) Prueba 4) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. a) Concepto. Asimilación legal. b) Caracteres del caso fortuito c) Caso fortuito y falta de culpabilidad (no culpa). Diferencias. d) Efectos del caso fortuito y la fuerza mayor en la responsabilidad obligacional o contractual e) Efectos del caso fortuito en la responsabilidad extracontractual. Distintas situaciones que pueden presentarse según el casus actúe como causa o concausa del daño. f) Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Distintos supuestos g) Casos de excepción en que la ley impide invocar el casus como causa de liberación o de eximición de responsabilidad civil. h) Prueba del caso fortuito. i) Dispensa convencional anticipada de la responsabilidad objetiva en el código civil y en la ley 24.240.

SEGUNDA PARTE. FUNCIONES DEL DERECHO DE DAÑOS.

LECCIÓN 7
FUNCION RESARCITORIA DEL DERECHO DE DAÑOS

A. LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 1) Concepto. 2) Fundamento y finalidad 3) Caracteres 4) El principio de reparación plena. Formulación. Ventajas e inconvenientes que presenta. 5) Limitaciones. Remisión.

B. MODOS DE REPARAR EL DAÑO. REPARACION EN ESPECIE. 1) Distintos sistemas. 2) La cuestión en el Código Civil y Comercial. 3) La reparación en especie o por equivalente no pecuniario. a) Presupuestos. b) La reparación en especie en los daños a las personas y en el daño ambiental. c) Diferencias entre la reparación en especie con otras figuras (ejecución forzada, reintegración del derecho violado, ejecución compulsiva de la obligación). 4) Reparación en especie o por equivalente no pecuniario del daño extrapatrimonial o moral. La publicación de la sentencia y la retractación del ofensor como modos de reparación del daño moral.

C. MODOS DE REPARAR EL DAÑO (CONT.).LA INDEMNIZACION DINERARIA. 1) La indemnización dineraria. Aspectos generales. a) Concepto. b) Naturaleza. c) Caracteres. 2) La indemnización dineraria del daño patrimonial. a) Determinación cualitativa del daño. b) Modificaciones intrínsecas. Compensación de beneficios. c) Modificaciones extrínsecas. La obligación de indemnizar como deuda de valor. Efectos que produce la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. d) Valuación del daño: valuación legal, convencional y judicial. e) La valuación judicial. Epoca de la valuación y liquidación del monto indemnizatorio. Criterios de

valoración. f) Valuación de daños variables. 3) Acumulabilidad del daño moratorio 4) Curso de los intereses 5) Indemnización del daño patrimonial por lesiones o por incapacidad física o psíquica. 6) Indemnización por fallecimiento. 7) La indemnización dineraria del daño extrapatrimonial o moral. a) Valoración del daño moral. Pautas aplicables. b) La cuantificación de la indemnización dineraria por daño moral. Problemas que suscita. c) La indemnización del daño moral colectivo.

D. LA VALUACIÓN CONVENCIONAL DEL DAÑO. LA CLÁUSULA PENAL. 1) Nociones generales.

LECCIÓN 8

FUNCION RESARCITORIA DEL DERECHO DE DAÑOS (Cont.) FUNCION PREVENTIVA Y SANCIONATORIA DEL DERECHO DE DAÑOS

A. LIMITACIONES AL PRINCIPIO DE LA REPARACION PLENA DEL DAÑO 1) Razones que pueden justificar el apartamiento del principio de reparación plena o integral. 2) Diferentes mecanismos para establecer limitaciones legales a dicho principio. 3) Limitaciones convencionales. Nociones (Convenciones de responsabilidad, señal o arras, intereses moratorios, etc.). 4) Reparación del daño sufrido por actos de abnegación y altruismo. 5) Reparación del daño causado en estado de necesidad. 6) Reparación del perjuicio sufrido por quien evita o disminuye la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. 7) Responsabilidad del fiduciario por el riesgo o vicio de las cosas fideicomitidas. 8) Atenuación judicial de la responsabilidad por razones de equidad.

B. FUNCIÓN PREVENTIVA DEL DERECHO DE DAÑOS. LA TUTELA INHIBITORIA DEL DAÑO. 1) La prevención del daño. Aspectos generales. Importancia. 2) El deber de prevención en el código civil y comercial. El art. 1710. 3) La acción preventiva: a) Procedencia; b) Legitimación activa y pasiva; c) Efectos de la sentencia. 4) Tutela procesal inhibitoria. Nociones. Acciones procesales inhibitorias (medidas cautelares y autosatisfactivas, acción de amparo, habeas data, procesos inhibitorios comunes). 5) La prevención del daño y la libertad de prensa. Problemas que suscita desde la perspectiva constitucional.

C. FUNCIÓN PUNITIVA DEL DERECHO DE DAÑOS. 1) Las indemnizaciones punitivas. Caracterización. Distintos supuestos contemplados en el derecho argentino. 2) Daños punitivos. a) Concepto. b) Requisitos c) Régimen legal en la ley de defensa del consumidor. d) Efectos que produce la punición excesiva.

LECCIÓN 9

RESPONSABILIDAD DIRECTA

A. ASPECTOS GENERALES. 1) Caracterización. 2) La cuestión en materia contractual y extracontractual. 3) Factor de atribución aplicable.

B. RESPONSABILIDAD POR OMISION. 1) Caracterización. 2) Régimen legal.

C. RESPONSABIILDAD POR INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONAL Y CONTRACTUAL. 1) Incumplimiento absoluto y relativo. 2) El factor de atribución. Obligaciones de medios y de resultado. 3) Responsabilidad del deudor por el hecho de sus auxiliares, colaboradores y sustitutos. a) Caracterización b) Naturaleza c) Requisitos d) Fundamento. El principio de equiparación. e) Eximentes. 4) Previsibilidad del daño contractual. Remisión.

D. RESPONSABILIDAD POR EQUIDAD. 1) Daño involuntario. Régimen del código civil y comercial. 2) Daño causado en estado de necesidad 3) Daños sufridos en oportunidad de la prestación espontánea de un acto de abenegación o de altruismo. 4) Daños causados por actividad estatal legítima que sacrifica intereses individuales en beneficio del interés general.

E. PLURALIDAD DE RESPONSABLES. 1) Reglas aplicables. 2) Supuesto de encubrimiento

LECCIÓN 10

RESPONSABIIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS

A. RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE. 1) Noción 2) Fundamento.

A.1. Concepto y fundamento
Art. 1753 CCyC: Indirecta o refleja / Objetiva (Garantía / Riesgo creado).

3) Requisitos

A.2. Requisitos de configuración
1) Relación de dependencia fáctica (potestad de control o impartir órdenes; no requiere contrato laboral formal ni remuneración; comprende dependientes con autonomía técnica o científica).
2) Daño antijurídico causado a un tercero.
3) Nexo causal: en ejercicio (incluye ejercicio abusivo o aparente) o con ocasión razonablemente relevante (la función facilitó de modo indispensable el ilícito).

4) Inexcusabilidad. 5) Legitimación pasiva

A.3. Legitimación pasiva y carácter de la obligación
Concurrente entre principal y dependiente (**Art. 1751 / 1753**). Inexcusabilidad: Falta de discernimiento del dependiente **NO** excusa al principal (**Art. 1753** in fine).

6) Acción recursoria.

A.4. Eximentes
Únicamente ruptura del nexo causal: caso fortuito, hecho de la víctima o hecho de un tercero extraño (**Art. 1729-1731**).

B. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES POR EL HECHO DE SUS HIJOS MENORES. 1) Caracterización 2) Fundamento. 3) Requisitos. 4) Régimen legal.

B.1 a B.4. Responsabilidad de los padres (Régimen y requisitos)
Arts. 1754-1755 CCyC: Indirecta y objetiva. Solidaria entre padres, concurrente con el hijo. Requisitos: Menor de edad + titularidad de responsabilidad parental + convivencia activa (compartir vida).

5) Legitimación pasiva 6) Cesación

B.6. Cesación de la responsabilidad de los padres
Art. 1755 CCyC: Cesa si el menor se encuentra bajo vigilancia o guarda ajena (ej. horario escolar en establecimiento educativo). No cesa si la falta de convivencia es atribuible a los progenitores.

7) Eximentes 8) Acción recursoria

C. RESPONSABILIDAD DE LOS CURADORES,TUTORES Y DELEGADOS EN EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. 1) Noción. 2) Requisitos. 3) Fundamento. 4) Legitimación pasiva. 5) Acción recursoria 6) Eximentes

C.1 a C.6. Tutores, curadores y delegados parentales
Art. 1756 CCyC: Subjetiva agravada (culpa presumida con criterio flexible). Eximente: Prueba de diligencia debida e imposibilidad material de evitar el daño (no basta alegar mera ausencia física).

LECCIÓN 11

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA INTERVENCION DE COSAS Y DE CIERTAS ACTIVIDADES

A. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS. 1) Caracterización. 2) Fundamento. 3) Legitimación pasiva.

A.1 a A.4. Daños por el vicio o riesgo de las cosas
Arts. 1757-1758 CCyC: Factor objetivo (riesgo creado o vicio intrínseco). Sujetos responsables: Dueño y guardián responden en forma concurrente. Guardián: quien ejerce dirección, control material o percibe provecho económico.

4) Eximentes.

A.4. Eximentes del dueño y guardián
Causa ajena (caso fortuito, hecho de la víctima o de un tercero). El dueño se exime si prueba que la cosa fue utilizada en contra de su voluntad expresa o presunta adoptando recaudos razonables (**Art. 1758**).

5) Prueba. 6) Daños causados por animales. Régimen legal.

B. RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES RIESGOSAS O PELIGROSAS. 1) Caracterización de la actividad riesgosa. 2) Fundamento 3) Legitimación pasiva. 4) Eximentes. 5) Principales supuestos de aplicación 6) Daños causados por la actividad peligrosa de un grupo. Remisión. 7) Supuestos excluidos. 8) Derecho comparado.

C. DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS DEFECTUOSOS EN EL AMBITO DE LAS RELACIONES DE CONSUMO. 1) Concepto de producto y servicio defectuoso. 2) Régimen legal. El artículo 40 de la ley 24.240 (t.o. ley 24.999) 3) Fundamento de esta responsabilidad. 4) Legitimación activa y pasiva. 5) Prueba 6) Eximentes. El riesgo de desarrollo

C.2 y C.6. Régimen de productos elaborados
Ley 24.240 Art. 40: Responsabilidad objetiva y solidaria de toda la cadena (fabricante, distribuidor, vendedor, importador). Eximente: Causa ajena. Riesgo de desarrollo: Defecto no cognoscible según ciencia actual; doctrina Pizarro: Riesgo interno atribuible.

7) La responsabilidad civil por publicidad engañosa y por incumplimiento del deber de informar al consumidor. 8) La responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos privatizados. Concesionarias de peaje. 8) Responsabilidad del proveedor aparente de bienes y servicios. 9) Derecho comparado.

D. ACCIDENTES DE AUTOMOTORES. 1) Régimen legal aplicable. Determinación del responsable. 2) Responsabilidad del titular registral de un automotor. Régimen de la ley 22.977. Denuncia de venta del automotor.

D.1 a D.3. Accidentes de automotores y titular registral
Decreto-Ley 6582/58 Arts. 16 y 27 (**Ley 22.977**): Inscripción registral constitutiva. El titular inscripto responde como dueño de cosa riesgosa (**Art. 1758**). **ÚNICA** eximente: Denuncia de Venta formal radicada **PREVIAMENTE** al siniestro (presunción legal de tradición, uso contra voluntad y terceros por quienes no debe responder).

3) Otros legitimados pasivos. 4) Accidentes en que son víctimas los peatones

D.4. Accidentes con peatones
Peatón distraído: La distracción ordinaria es riesgo inherente al tránsito absorbido por el conductor. Para eximirse el conductor debe acreditar culpa grave de la víctima con entidad de caso fortuito imprevisible e inevitable (**Art. 1729** CCyC).

5) Colisión de dos o más automotores. El riesgo recíproco.

D.5. Colisión plural de automotores
Los riesgos recíprocos **NO** se neutralizan (doctrina plenario "Valdez c/ El Puente"). Ambos responden por factor objetivo (**Art. 1757**); distribución según el aporte causal idóneo de cada rodado.

6) Presunciones legales y jurisprudenciales de culpabilidad. Nociones. 7) El seguro de responsabilidad civil. Nociones generales.

E. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL. 1) Nociones generales.

LECCIÓN 12

SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD

A. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS. 1) Concepto. 2) Evolución. 3) Requisitos 4) Fundamento . 5) La responsabilidad de las personas jurídicas en las órbitas extracontractual y contractual.

A.5. Responsabilidad extracontractual de personas jurídicas
Art. 1763 CCyC: Responde de forma directa por los actos de administradores o dependientes en ejercicio o con ocasión de sus funciones (remisión a pautas del **Art. 1753**).

6) La acción de repetición o recursoria de la persona jurídica contra sus administradores o representantes y dependientes. 7) La responsabilidad de los administradores sociales, directores y síndicos. Nociones generales.

B. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. NOCIONES GENERALES. 1) Concepto. 2) Fundamento 3) Marco normativo. 4) Responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima. Distintos supuestos. Fundamento.

B.3. Responsabilidad del Estado por actividad ilegítima (Ley 26.944)
Ley 26.944 Arts. 1, 2 y 3: Responsabilidad objetiva y directa. Inaplicabilidad directa o subsidiaria del CCyC (**Art. 1764** CCyC).

B.3.d. Factor de atribución estatal y requisitos (Art. 3)
Factor: Falta de servicio (actuación u omisión irregular de la función). Requisitos: 1) Daño cierto y mensurable, 2) Imputabilidad material al órgano estatal, 3) Nexo causal adecuado, 4) Falta de servicio. Omisión: Exige inobservancia de un deber normativo expreso y determinado (antijuridicidad formal/restringida).

5) Responsabilidad del Estado por su actividad legítima que sacrifica intereses individuales en beneficio del interés general. Fundamento. Extensión del resarcimiento.

B.5. Concesionarios de servicios públicos
Ley 26.944 Art. 6: El Estado **NO** responde, ni aun de manera subsidiaria, por los daños causados por concesionarios o contratistas de servicios públicos en cumplimiento de la tarea encomendada.

C. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 1) Concepto. 2) Régimen legal. 3) Condiciones de esta responsabilidad. 4) Legitima-

ción pasiva. 5) Coordinación de las responsabilidades del funcionario público y del Estado.

LECCIÓN 13

SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD (CONT.)

A. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES LIBERALES. 1) Aspectos generales. Caracterización del profesional. Profesión liberal. Delimitación del concepto. 2) Naturaleza de la responsabilidad profesional 3) La culpa profesional. Deberes de prudencia y previsión. Modo de apreciación. 4) El factor de atribución en la responsabilidad profesional. Obligaciones de medios y de resultado.

A.4 y B.1. Profesionales liberales y médicos
Art. 1768 CCyC: Obligación de hacer. Regla: Factor subjetivo (culpa / diligencia de la lex artis en obligaciones de medios). Excepción: Objetivo si se comprometió un resultado concreto o si el daño proviene del vicio de una cosa utilizada (no por mero riesgo).

5) Daños a terceros. 6) Carga de la prueba 7) Proyectos de reforma.

B. RESPONSABILIDAD DE LOS MÉDICOS, DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES. 1) Régimen legal. 2) Naturaleza de la responsabilidad médica. 3) Deberes profesionales. Deber de información. El consentimiento informado. Negativa del enfermo. 4) Empleo de cosas en la actividad médica. 5) Responsabilidad civil de los psiquiatras. Nociones generales. 6) Responsabilidad del equipo médico.

B.6. Equipo médico y autoría anónima
Art. 1761 CCyC: Mala praxis quirúrgica colectiva sin autor individualizado = Responsabilidad colectiva y solidaria de todo el equipo. Eximentes individuales: Probar que 1) no integró el equipo, 2) no estuvo presente al momento del hecho, o 3) individualizar con certeza al autor culpable.

7) Responsabilidad de las clínicas. Sistemas de medicina prepaga y obras sociales.

B.7. Establecimientos asistenciales, Obras Sociales y Medicina Prepaga
Sanatorios/Clínicas: Obligación tácita de seguridad objetiva y directa. Obras Sociales y Prepagas: Garantía de indemnidad y cobertura asistencial integral (**Art. 40** LDC); responsabilidad objetiva inexcusable, acentuada en supuestos de cartillas cerradas de prestadores.

8) Otros profesionales del arte de curar.

C. RESPONSABILIDAD DE LOS ABOGADOS. 1) Naturaleza de esta responsabilidad. 2) Régimen legal. Deberes profesionales

D. RESPONSABILIDAD DE LOS ESCRIBANOS. 1) El notario. Caracterización. Distintos sistemas. 2) Naturaleza jurídica de la tarea notarial. 3) Naturaleza de la responsabilidad del notario. 4) Deberes notariales. La tarea documentadora. La fe de conocmiento. Estudio de títulos. 5) Responsabilidad por el hecho de los adscriptos y demás dependientes. 6) Quid de la responsabilidad del Estado por el actuar del notario.

E. OTRAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. 1) Profesionales de la construcción (arquitectos, ingenieros). Nociones generales. 2) Contadores públicos nacionales. Nociones generales. 3) Otros profesionales

LECCIÓN 14

SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD (CONT.)

A. RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y COSAS. 1) Responsabilidad en el transporte terrestre de personas y cosas. a) Régimen legal.

A.1.a. Transporte de personas (Ámbito y factor)
Arts. 1280 y 1286 CCyC: Factor objetivo (Riesgo del automotor **Art. 1757** + Deber de seguridad). **Art. 1288**: Abarca expresamente operaciones de embarco (puertas abiertas en parada) y desembarco. **Art. 1289 inc. c**: Obligación de resultado de trasladar sano y salvo al pasajero.

b) Transporte benévolo y gratuito.

A.1.b. Transporte benévolo y Pasajero clandestino
Clandestino: Inexistencia de contrato (falta consentimiento). Aplica órbita extracontractual por riesgo (**Art. 1757**). Eximente típica: Hecho de la víctima (**Art. 1729**) por viajar colgado del exterior o en zonas prohibidas. Benévolo: Extracontractual objetiva (**Art. 1757**).

c) Eximentes.

A.1.c. Daños a cosas y equipaje de los pasajeros
Art. 1293: Equipaje despachado = Objetivo. **Art. 1294**: Equipaje de mano y cosas de valor no declaradas = El transportista solo responde si la víctima prueba la culpa de la empresa o dependiente (chofer que se duerme = culpa grave acreditada).

d) Prohibición de dispensa.

A.1.d. Cláusulas limitativas o de dispensa
Art. 1292 CCyC: Toda cláusula de dispensa o limitación de responsabilidad por muerte o daños físicos a los pasajeros es de **NULIDAD ABSOLUTA** (se tiene por no escrita).

B. RIESGOS DEL TRABAJO. 1) Evolución de su régimen legal. 2) Ley de riesgos del trabajo. Nociones generales.

C. RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DEPORTIVOS. 1) Distintos supuestos 2) Régimen legal. 3) Naturaleza de la responsabilidad. 4) Eximentes.

D. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESPECTACULOS PUBLICOS. 1) Caracterización 2) Naturaleza. 3) Régimen legal. 4) Legitimación pasiva. Quid de la responsabilidad del Estado.

C.2 a D.4. Espectáculos deportivos y responsabilidad de la AFA
Ley 24.192 Art. 51: Responsabilidad solidaria de participantes y organizadores. Fallo "Mosca" (CSJN): La AFA es organizadora principal y proveedora aparente (percibe rédito económico, fija cronogramas y sedes); asume obligación objetiva de seguridad en estadios y zonas adyacentes.

5) Eximentes.

F. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL TITULAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 1) Noción. 2) Régimen legal. 3) Legitimación pasiva. 4) Fundamento. 5) Requisitos. 6) Eximentes.

F.1 a F.6. Establecimientos educativos (Menores vs. Mayores)
Art. 1767 CCyC: Aplicable **ÚNICAMENTE** a alumnos **MENORES** de edad bajo control de la autoridad escolar. Factor: Objetivo agravado. **ÚNICO** eximente admitido: Caso fortuito ajeno (no admite no-culpa ni hecho de terceros/víctima). Seguro obligatorio. Alumno **MAYOR** de edad: Rige la obligación de seguridad contractual general ordinaria (admite eximición por hecho de la víctima o terceros).

7) La obligación de contratar seguro. Consecuencias que acarrea su inobservancia.

G. RESPONSABILIDAD POR LESION AL DERECHO DE CREDITO. 1) Concepto de lesión al derecho de crédito. Modos de producirse. 2) Naturaleza de la responsabilidad. 3) Extensión del resarcimiento.

LECCIÓN 15

SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD (CONT.)

A. DAÑOS A LA INTIMIDAD. 1) Régimen legal.

B. DAÑOS POR ACUSACION CALUMNIOSA. 1) Concepto de acusación calumniosa. 2) Factor de atribución 3) Responsabilidad del denunciante o querellante. 4) Efectos que produce la prueba de la verdad.

B.1 a B.4. Acusación calumniosa
Art. 1771 CCyC: Factor subjetivo agravado (solo responde por dolo o culpa grave). Eximentes: Acreditar razones verosímiles/justificables para denunciar, o probar la verdad del hecho calumnioso (**Art. 1779 inc. a**: exceptio veritatis).

C. RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR INFORMACIONES INEXACTAS O AGRAVIANTES. 1) Distintos supuestos. 2) La antijuridicidad en la responsabilidad de los medios. La doctrina “Campillay”. 3) El factor de atribución. Distintas doctrinas. La real malicia.

C.2 y C.3. Libertad de prensa / Doctrina "Campillay" / Real Malicia
Fallo "Campillay" (CSJN) (noticia inexacta lesiva del honor sin dolo): Exime al medio si cumple al menos una pauta: 1) Redacción global en tiempo de verbo potencial ("habría"), 2) Cita precisa, directa y verificable de la fuente oficial/judicial, 3) Reserva u omisión de la identidad. Doctrina "Real Malicia" (figuras públicas): Exige prueba de dolo o grosero desinterés por la verdad.

4) Reparación del daño. 5) Prevención del perjuicio. Problemas constitucionales. 6) El derecho de réplica, rectificación o respuesta. Nociones. 7) Criterios actuales de la Corte Suprema.

D. RESPONSABILIDAD POR ACTOS DISCRIMINATORIOS. 1) Régimen legal (Ley 23.592 – t.o., ley 25.608). Nociones generales.

E. RESPONSABILIDAD COLECTIVA Y ANONIMA. 1) Daño causado por un miembro no individualizado dentro de un grupo determinado de personas (o de autoría anónima) a) Caracterización b) Requisitos para que se configure la responsabilidad por autoría anónima c) Factor de atribución d) Forma de responder e) Eximentes 2) Responsabilidad por cosa suspendida o arrojada. a) Caracterización; b) Requisitos; c) Factor de atribución; d) Forma de responder; e) Eximentes.

E.1. Daño anónimo y cosas arrojadas
Arts. 1761 y 1762 CCyC: Cosa suspendida/arrojada de edificio o daño por miembro no individualizado de un grupo determinado = Responsabilidad colectiva y solidaria de todos. Eximentes: Probar no haber integrado el grupo, no haber estado en el lugar/momento, o individualizar con certeza al autor material.

3) Daños causados por la actividad peligrosa de un grupo. a) Caracterización; b) Diferencias con la responsabilidad por daño de autoría anónima; c) Forma de responder; d) Eximentes.

F. RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO DE FAMILIA. 1) Daños y perjuicios derivados del divorcio, de la separación personal y de la nulidad de matrimonio. 2) Ruptura de esponsales 3) Falta de reconocimiento del hijo 4) Transmisión de enfermedades a los hijos 5) Fecundación asistida. 6) Daño genético.

LECCIÓN 16

LA ACCION RESARCITORIA

A. ASPECTOS GENERALES. 1) Caracterización de la acción resarcitoria. Su finalidad en la reparación del daño patrimonial y extrapatrimonial o moral. 2) Legitimación activa. a) Legitimación activa por daño patrimonial b) Legitimación activa por daños materiales en caso de homicidio. c) Legitimación activa por daño a cosas o bienes d) Legitimación activa por daño extrapatrimonial o moral. Régimen legal. Las personas jurídicas y las personas físicas en estado de vida vegetativa como posibles legitimados activos. 3) Pluralidad de damnificados. 4) Transmisión de la acción indemizatoria mortis causa y por acto entre vivos. 5) La legitimación activa en los daños de incidencia colectiva. 6) Impedimentos para la reparación del daño.

B. LEGITIMACIÓN PASIVA. 1) Distintos legitimados pasivos. Supuesto de encubrimiento. (Autor del hecho. Consejeros, cómplices y encubridores. Tercero civilmente responsable por el hecho de otro o por el de sus cosas. Remisión). 2) Pluralidad de responsables. Reglas aplicables 3) Sujeto que se beneficia con los efectos de un delito. 4) El asegurador responsable. Quid de la naturaleza de la acción contra el asegurador del responsable.

B.4. Citación en garantía de la aseguradora
Ley 17.418 Art. 118: Citación obligatoria o voluntaria en garantía; sentencia ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro contratado.

5) Responsabilidad colectiva. Remisión.

C. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA. 1) Distintos supuestos (Renuncia, Transacción, prescripción. Momento a partir del cual se computa el curso de la prescripción).

C.1. Prescripción liberatoria en daños
Art. 2561 CCyC: Plazo genérico para reclamar indemnizaciones extracontractuales o derivadas de delitos/cuasidelitos = 3 años. **Art. 2562 inc. d CCyC**: Plazo especial para daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas = 2 años.

D. PRINCIPALES ASPECTOS PROCESALES VINCULADOS CON LA PRETENSION RESARCITORIA. 1) La demanda de daños. Determinación procesal del quantum reclamado. Supuesto de daño moral. La fórmula “y lo que en más o en menos resulte de la prueba”. Excepción de defecto legal. 2) La prueba de

los presupuestos de la reparación.. Las facultades judiciales contempladas por el art. 1735 del código civil y comercial 3) La sentencia de daños. Diversas clases de sentencias en el juicio de daños. Fundamentación. Principio de congruencia. 4) Monto no probado. Fijación en la etapa de ejecución de sentencia. 5) Imposición de costas en el proceso de daños. Nociones generales. 6) El recurso extraordinario y la responsabilidad por daños.

LECCIÓN 17

RELACIONES ENTRE LA ACCION CIVIL Y LA ACCION PENAL

A. ACCION CIVIL Y ACCION PENAL. 1) Acciones que surgen del ilícito civil y del ilícito penal. 2) Objeto y fundamento de ambas acciones. 3) Independencia entre la acción civil y la acción penal. Juez competente para entender la acción civil.

B. COEXISTENCIA DEL PROCESO CIVIL Y DEL PROCESO PENAL. 1) Suspensión de la sentencia en el proceso civil. a) Requisitos. b) Alcance de la misma. c) Excepciones a la paralización de la sentencia civil.

B.1. Prejudicialidad penal (Regla y excepciones)
Art. 1775 CCyC: Regla: Suspensión de la sentencia civil definitiva hasta que culmine el juicio penal. Excepciones para dictar sentencia civil de inmediato: inc. a) Extinción de la acción penal (muerte, prescripción); inc. b) Frustración efectiva del derecho resarcitorio por dilación procesal penal indebida; inc. c) Acción civil fundada en **FACTOR OBJETIVO** de responsabilidad (riesgo de la cosa, garantía o deber de seguridad).

2) Sanción que acarrea su inobservancia.

C. EFECTO DE LA COSA JUZGADA. 1) Influencia de la sentencia criminal sobre la sentencia civil: a) Sentencia penal condenatoria. b) Sentencia penal que decide sobre la inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal c) Sobreseimiento

C.1. Efectos de la cosa juzgada penal sobre la sede civil
Art. 1776 CCyC: Condena penal vincula sobre la existencia del hecho y la culpa del condenado. **Art. 1777** CCyC: Absolución penal por inexistencia del hecho o falta de autoría hace cosa juzgada en civil. Si absuelve por atipicidad penal o falta de culpa criminal, en civil se juzga libremente la culpa civil o el factor objetivo.

2) Excusas absolutorias. 3) Sentencia penal posterior a la sentencia civil. Efectos.

C.3. Revisión de la sentencia civil posterior
Art. 1780 inc. b CCyC: Habilita el recurso de revisión civil si con posterioridad la sentencia penal absuelve al demandado por inexistencia del hecho o falta de autoría.